

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2365/2530

ห้างหุ้นส่วนจำกัดอะแควริอัสเจมส์

บริษัทไพบูลย์ประกันภัย

การสื่อสารแห่งประเทศไทย กับพวก

โจทก์

ผู้ร้องสอด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 609, มาตรา 610, มาตรา 618

พ.ร.บ.ไปรษณีย์ พ.ศ.2477 มาตรา 30

พ.ร.บ.การสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ.2519 มาตรา 7

การสื่อสารแห่งประเทศไทยจำเลยที่ 1 รับฝากสินค้าทับทิมเจียรไนราคาหกแสนบาทเศษจากโจทก์แล้วให้บริษัทการบินจำเลยที่ 2 เป็นผู้ส่งตรงไปรษณีย์บรรจุสินค้านั้นจนถึงเมืองปลายทางในต่างประเทศโดยโจทก์ประกันภัยการขนส่งสินค้าดังกล่าวไว้กับผู้ร้องสอด ปรากฏว่าสินค้าสูญหาย เมื่อการฝากส่งสินค้าของโจทก์เป็นลักษณะไปรษณีย์ภัณฑ์ลงทะเลเปื้อนประเภทจดหมายรับประกันโจทก์ขอให้รับประกันไว้เป็นจำนวนเงิน 3,950 บาท หรือ 500 แพรงก์ทองซึ่งเป็นอัตราสูงสุดที่จำเลยที่ 1 จะรับประกันได้ จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบตามจำนวนที่รับประกันไว้ แม้จะมีการแจ้งราคาไว้ในแบบพิมพ์ที่ปิดไว้ที่ไปรษณีย์ภัณฑ์เพื่อประโยชน์ของโจทก์ทางศุลกากร ก็มีใช้การระบุแจ้งราคาต่อจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 มาตรา 30

การขนส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ในหน้าที่ของการสื่อสารแห่งประเทศไทยจำเลยที่ 1 มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นพิเศษ จะนำบทบัญญัติเรื่องรับขนส่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 8 หมวด 1 มาใช้บังคับแก่จำเลยที่ 1 ไม่ได้ดังนั้น จำเลยที่ 2 ซึ่งมีนิติสัมพันธ์เฉพาะกับจำเลยที่ 1 จึงมิใช่ผู้ขนส่งหลายคนหรือหลายทอด ตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 618 และโจทก์ซึ่งไม่มีนิติสัมพันธ์กับ
จำเลยที่ 2 จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ โจทก์ส่งทับทิมเจียรไน ๑ เม็ด
ราคา ๖๖๗,๑๕๖.๕๐ บาท ไปจำหน่ายแก่ผู้ซื้อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเสียค่า
ธรรมเนียมส่งเป็นไปรษณีย์ภัณฑ์ต่างประเทศลงทะเบียนรับประกันต่อจำเลยที่ ๑
โดยแจ้งสิ่งของ น้ำหนัก ราคาของสิ่งของตามแบบพิมพ์ของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๑ได้
ว่าจ้างจำเลยที่ ๒ ขนส่ง ต่อมาเดือนมีนาคม ๒๕๒๔ โจทก์ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อว่ายังมิได้
รับสินค้าที่ส่งไปจำเลยที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ส่งตาม
ราคาอันแท้จริงของสิ่งของไปรษณีย์ภัณฑ์ ตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. ๒๔๗๗
และจำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้ทำการขนส่งต้องร่วมกับจำเลยที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายตาม
ราคาทับทิมดังกล่าวแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า โจทก์ฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ประเภทจดหมายรับประกัน
โดยโจทก์ขอประกันไว้กับจำเลยที่ ๑ ในประเภทจดหมายรับประกันเป็นเงิน ๓,๙๕๐
บาท จำเลยที่ ๑ มิได้มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือแบบพิมพ์กำหนดให้ผู้ฝากส่งต้องจด
แจ้งว่าได้บรรจุสิ่งของใด น้ำหนักและราคาเท่าใด และที่โจทก์อ้างว่าได้บรรจุทับทิม
เจียรไน จำเลยที่ ๑ ไม่จำต้องรับรู้ หากต้องรับผิดชอบจำเลยที่ ๑ ก็รับผิดชอบเฉพาะค่ารับ
ประกันและค่าธรรมเนียมรวมเป็นเงิน ๔,๒๘๗ บาท เท่านั้น ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ เคยนำเที่ยวไปรษณีย์ของจำเลยที่ ๑ ซึ่งปิด
และมีตราประทับเรียบร้อยไปส่งที่ทำการไปรษณีย์ต่างประเทศหลายครั้ง จำเลยที่ ๒
ไม่ทราบว่าในเที่ยวไปรษณีย์นั้นมีสิ่งใดบรรจุอยู่และนำส่งถึงไปรษณีย์ไปยังปลายทาง

โดยถุงและตรามิได้ชำรุดชำเลยที่ ๒ มิได้ทำให้สินค้าของโจทก์สูญหาย จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ผู้ร้องสอดรับประกันภัยในการขนส่งทางทะเล มิได้คุ้มครองการขนส่งทางไปรษณีย์และทางอากาศ ผู้ร้องสอดไม่มีความผูกพันที่จะต้องชำระเงินแก่โจทก์ จึงเรียกร้องเอาจากจำเลยที่ ๒ ไม่ได้ ขอให้ยกฟ้อง

บริษัทไพบูลย์ประกันภัย จำกัด ร้องสอดว่า ผู้ร้องรับประกันกับการขนส่งสินค้าอัญมณิดังกล่าวในวงเงิน ๗๔๓,๙๕๘.๒๔ บาท ต่อมาได้รับแจ้งจากโจทก์ว่าสินค้านี้สูญหายไปแล้ว ผู้ร้องได้ชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์แล้วตามจำนวนดังกล่าว และรับช่วงสิทธิมาเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยทั้งสอง จึงขอร้องสอดเข้ามาแทนที่โจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชดเชยค่าเสียหายรวม ๔,๒๘๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยและยกฟ้องจำเลยที่ ๒

ผู้ร้องสอดอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องสอดฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ลงทะเลเบียดและรับประกันกับจำเลยที่ ๑ เพื่อให้ส่งไปยังผู้รับปลายทางที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไปรษณีย์ภัณฑ์ที่โจทก์ฝากส่งได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และผ่านพิธีการทางศุลกากรแล้วจำเลยที่ ๑ ออกใบรับฝากไปรษณีย์ภัณฑ์นั้นให้โจทก์ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.๗ แล้วโจทก์ประกันภัยไปรษณีย์ภัณฑ์ดังกล่าวไว้กับผู้ร้องสอดเป็นเงิน ๓๕,๘๘๘ เหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินไทยจำนวน๗๔๓,๙๕๘.๒๔ บาท ต่อมาจำเลยที่ ๑ มอบถุงไปรษณีย์ซึ่งมีไปรษณีย์ภัณฑ์ของโจทก์รวมอยู่ด้วยให้จำเลยที่ ๒

ขนส่งไปยังปลายทางจำเลยที่ ๒ ขนส่งไปรษณีย์ดังกล่าวไปส่งแก่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้ว ไปรษณีย์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แจ้งมายังจำเลยที่ ๑ ว่าขนส่งไปรษณีย์ถึงเมืองปลายทางในสภาพเรียบร้อย แต่ไปรษณีย์ภัณฑ์ของโจทก์สูญหายไป ในชั้นนี้มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนราคาไปรษณีย์ภัณฑ์ดังกล่าวแก่โจทก์หรือไม่ เพียงใด ที่ผู้ร้องสอดฎีกาว่าโจทก์ฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ลงทะเลเบียนและรับประกันกับจำเลยที่ ๑ โดยระบุแจ้งราคาไว้ในแบบพิมพ์ ซี.๑ ซึ่งปิดไว้ที่ไปรษณีย์ภัณฑ์แล้ว เมื่อไปรษณีย์ภัณฑ์ของโจทก์สูญหายไป จำเลยที่ ๑ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามราคาที่โจทก์ระบุแจ้งไว้ตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ มาตรา ๓๐ นั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๐๙ บัญญัติให้การขนส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ในหน้าที่กรมไปรษณีย์โทรเลขอยู่ในบังคับตามกฎหมายและกฎข้อบังคับสำหรับทบวง การนั้น ดังนี้ การที่โจทก์ฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ดังกล่าวกับจำเลยที่ ๑ จึงต้องบังคับตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๙ พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ และไปรษณีย์นิเทศ พุทธศักราช ๒๕๒๐ ซึ่งเป็นกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้อยู่ในขณะโจทก์ฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์นั้น ไปรษณีย์ภัณฑ์ที่โจทก์ฝากส่งโดยลงทะเลเบียนและรับประกันเป็นไปรษณีย์ภัณฑ์ชนิดจดหมาย อีกทั้งการที่โจทก์ระบุแจ้งราคาไว้ในแบบพิมพ์ ซี.๑ ซึ่งปิดไว้ที่ไปรษณีย์ภัณฑ์เป็นการระบุแจ้งเพื่อประโยชน์ของโจทก์ทางศุลกากร หาใช้ระบุแจ้งราคาต่อจำเลยที่ ๑ ไม่ ผู้ฝากส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ชนิดจดหมายจะขอรับประกันได้เป็นจำนวนเงินอย่างสูงไม่เกิน ๓,๙๕๐ บาท หรือ ๕๐๐ แฟรังก์ทองต่อจดหมาย ๑ ฉบับ ทั้งนี้ตามไปรษณีย์นิเทศ พุทธศักราช ๒๕๒๐ ข้อ ๑๔๖ ไปรษณีย์ภัณฑ์ที่โจทก์ฝากส่งโดยลงทะเลเบียนและรับประกันกับจำเลยที่ ๑ ก็ปรากฏตามใบรับฝากไปรษณีย์ภัณฑ์ที่จำเลยที่ ๑ ออกให้โจทก์ตามเอกสารหมาย จ.๗ ว่า โจทก์ขอรับประกันไว้เป็นจำนวนเงิน ๓,๙๕๐ บาท หรือ ๕๐๐ แฟรังก์ทองเท่านั้น โจทก์หาได้ขอให้จำเลยที่ ๑ รับประกันเป็นจำนวนเงิน

เท่ากับราคาที่โจทก์ระบุแจ้งไว้ในแบบพิมพ์ซี.๑ ซึ่งโจทก์ปิดไว้ที่ไปรษณีย์ภัณฑ์ไม่
เมื่อไปรษณีย์ภัณฑ์ที่โจทก์ขอให้จำเลยที่ ๑ รับประกันสูญหายไป โจทก์จึงมีสิทธิได้
รับชดใช้ค่าเสียหายคือจำนวนเงินที่ขอประกันไว้เป็นเงิน ๓,๙๕๐ บาท หรือ ๕๐๐ แพง
รังก์ทองกับค่าธรรมเนียมฝากส่งและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เว้นแต่ค่าธรรมเนียมรับ
ประกันเป็นเงิน ๓๓๗ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๘๗ บาท ตามพระราชบัญญัติ
ไปรษณีย์พุทธศักราช ๒๔๗๗ มาตรา ๒๙ และไปรษณีย์นิเทศพุทธศักราช ๒๕๒๐ ข้อ
๑๕๒, ๑๕๕ เมื่อจำเลยที่ ๑ ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในการที่ไปรษณีย์ภัณฑ์ของ
โจทก์ต้องสูญหายไปตามจำนวนเงินดังกล่าวแล้วโจทก์จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ตามราคาไปรษณีย์ภัณฑ์ที่โจทก์ระบุแจ้งราคาไว้ในแบบพิมพ์ ซี.๑ เป็นเงิน
๓๒,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ หรือเป็นเงินไทยจำนวน ๖๖๗,๑๕๖.๕๐ บาท ซึ่งเป็นข้อ
สันนิษฐานตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์พุทธศักราช ๒๔๗๗ มาตรา ๓๐ และเป็น
จำนวนเงินเกินกว่าที่โจทก์ขอประกันไว้หาได้ไม่ที่ผู้ร้องสอดฎีกาว่า จำเลยที่ ๒ เป็นผู้
ขนส่งถึงไปรษณีย์ซึ่งมีไปรษณีย์ภัณฑ์ของโจทก์รวมอยู่ด้วยจากจำเลยที่ ๑ การขนส่ง
ดังกล่าวจึงมีผู้ขนส่งหลายคนหลายทอด เมื่อไปรษณีย์ภัณฑ์ของโจทก์สูญหายไป
จำเลยที่ ๒ ต้องร่วมรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๖๖๗,๑๕๖.๕๐ บาทแก่
โจทก์ด้วยนั้นเห็นว่าการขนส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ในหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ มีกฎหมาย
บัญญัติไว้เป็นพิเศษ จะนำบทบัญญัติเรื่องรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ลักษณะ ๘ หมวด ๑ มาใช้บังคับแก่จำเลยที่ ๑ ไม่ได้ เมื่อจำเลยที่ ๑ ไม่ใช่ผู้
ขนส่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จำเลยที่ ๒ ซึ่งมีนิติสัมพันธ์เฉพาะกับ
จำเลยที่ ๑ เท่านั้นจึงมิใช่ผู้ขนส่งหลายคนหลายทอดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๖๑๘ โจทก์ซึ่งไม่มีนิติสัมพันธ์กับจำเลยที่ ๒ หามีสิทธิเรียกร้องให้
จำเลยที่ ๒ รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในการที่ไปรษณีย์ภัณฑ์ของโจทก์สูญหายไป
ไปไม่

(ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน-สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ)

ศาลแพ่ง - นายอนันต์ โรจนเนืองนิตย์

ศาลอุทธรณ์ - นายสกุล เศรษฐสุข

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ